業務システム委託

「前払い契約」の リスクと対策

慣習的な一括前払いを脱し、ガバナンスと交渉力を取り戻すためのガイド

現在の契約、見直すべき段階ではありませんか？　3つの警告サイン

リスク顕在化のサイン

- ベンダー対応が遅い・不安定
- 担当者変更で品質低下
- 「前払いだから」でシステム改修を先送り

説明責任が果たせていないサイン

- 理由が「慣習」「ベンダーの指示」のみ
- 割引率・精算ルール等の合理的理由が不明

交渉力が低下しているサイン

- 検証なしで「昨年と同額」更新
- 月額移行を即座に拒否される
- 支払方式の選択権がない

The Core Problem

発注者が抱える「前払い契約」4つの問題点

① サービス品質リスク

代金受領済みでベンダーの優先度が低下。問題発生時も実質的な是正手段（支払保留・減額）がない。

例：「改善の約束」だけで済まされ、担当者が他案件へ異動。

② 契約変更の困難さ

支払済み費用が「サンクコスト」となり、システム統廃合や内製化など必要な見直し判断が遅れる。

例：「もったいないから使い切ろう」でベンダー依存が長期化。

③ ガバナンス上の弱さ

明確な根拠（割引・精算条件）がない前払いは、稟議や外部監査で合理的な説明が困難。

例：「慣習だから」以外の説明ができず、内部統制上の指摘リスクに。

④ コスト妥当性の検証不能

費用と実績の内訳が見えず、適正価格か判断できない。値下げ交渉の根拠データが蓄積されない。

例：検証材料がなく、毎回「昨年と同額」で合意せざるを得ない。

月額払い（分割払い）への移行メリット

【As-Is】前払い（一括）

- ✗ 支払いと価値が乖離（支払済み）
- ✗ 品質低下時の交渉カードなし
- ✗ SLA・KPIが形骸化しやすい
- ✗ 切替判断が遅れる（サンクコスト）
- ✗ コスト妥当性の検証不能

→

【To-Be】月額払い（分割）

- ✓ 当月の実績に対して支払う（価値と連動）
- ✓ 翌月減額・是正要求が可能
- ✓ SLA未達時の減額を適用しやすい
- ✓ 切替・解約が現実的な選択肢に
- ✓ 月次で実績と費用を対比可能（交渉根拠）

ベンダー交渉への準備と戦略

ベンダーの主張		発注者の反論と交渉ポイント
前払いで要員確保・優先度向上	vs	契約条項・SLAで代替可能 （要員固定、初動時間明記）
事務コスト削減・単価割引	vs	割引根拠の提示を要求。 月額価格と比較検討する
緊急対応が安定する	vs	障害対応SLAと 減額条項で担保する

交渉フレームワーク

① BATNA

(代替案)

交渉決裂時の最善の代替案を準備。
（他社見積もり、内製化検討、縮小案）

② ZOPA

(合意可能範囲)

双方の許容範囲の重なりを見つける。
（例：四半期払い、割引率明記、精算ルール設定）

③ 撤退ライン

交渉を打ち切る基準を事前合意。
（合理的根拠なし、SLA拒否、月額提示拒否なら見送る）

本質的な問いかけ

「そのメリットは、前払いでなければ実現できないのか？」

要員確保や優先対応は、契約条項SLAで代替可能です。
前払いは必須条件ではなく、数ある手段の一つに過ぎません。

前払いの問題

支払い済みで交渉力ゼロ

解決策

月額払い移行で価値と連動

交渉戦略

BATNA・ZOPA・撤退ラインを準備